

INTRODUCTION

La responsabilité renvoie à l'obligation de répondre d'un dommage et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires (on se concentrera sur la responsabilité civile extra contractuelle RCEC).

Les fonctions de la RCEC :

- la f° réparatrice : la R vise à réparer intégralement un dommage qui est subi par la victime pour compenser le mal causé
- la f° normative (répressive) : la RC vise à sanctionner des comportements fautifs et permet d'éviter ces comportements fautifs ne se reproduisent (idée que RC du fautif constitue un guide de bonne conduite pour la p normalement diligente)
- la f° préventive : prévient des comportements
 - la prévention dissuasion : la diffusion de la sanction infligée à des cas similaires permet d'éviter la propagation comportements anti sociaux
 - la prévention anticipation qui permet d'anticiper la réalisation ou l'aggravation de dommages

Les fondements de la RCEC :

1) La faute

ancien art 1382 « tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » → *faute* au centre de la RCEC
ancien art 1383 : « chacun est resp du dommage qu'il a causé par son propre fait mais également sa négligence ou son imprudence » → Celui qui cause un dommage par sa *faute* doit le réparer
Mais évolution car la faute comporte des inconvénients

2) l'effondrement de la faute

- Révolution dans l'ordre des faits : à partir du 19ème, on rentre dans l'ère industrielle → les évolutions deviennent sources de dommages et la nature des dommages évoluent
 - Révolution dans l'ordre des idées : 20ème marqué par un déclin de l'individualisme
 - théorie du risque : celui qui tire profit d'une activité doit en supporter les conséquences = le risque engage la responsabilité
 - théorie de la garantie : victime constamment garantie du dommage qu'elle subit = doit réparer même sans faute commise
- ⚠ à l'origine de la mutualisation du risque = Ce n'est plus l'auteur de la faute qui indemnise la victime mais l'assurance de l'assureur

La crise de la responsabilité :

1) la crise externe

l'impératif d'indemnisation des victimes impose de procéder à une **mutualisation des risques** :

- la sécurité sociale (dommages corporels)
- les fonds de garantis : organismes créés par les lois qui prennent en charge la réparation de certains types de dommages
- l'assurance (assurance responsabilité civile ou assurance dommages) : ce ne sont pas la victime et l'auteur qui s'indemnisent, mais l'assureur responsable qui discute avec l'assureur dommages. Le plus souvent ce n'est pas la victime qui agit contre l'auteur mais le tiers payeur (la RC est engagée par la victime à titre subsidiaire)

2) La crise interne

La métamorphose de la R résulte :

- de l'abandon de la faute
- d'une objectivisation de son fondement (perte de la considération morale).

Rôle très important de la jurisprudence :

Arrêt Teffaine 1896 : la Cour de cassation crée un principe général de responsabilité du fait des choses : on est responsable des choses dont on a la garde

Arrêt Blake 1991 : la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité des faits d'autrui : on est également responsable des personnes dont on a la garde

→ consacre en principe général les deux premiers alinéas de l'ancien article 1384 qui avaient alors vocation d'introduire des cas spéciaux.

Arrêt Montanier 1855 : la R du fait de l'animal repose sur une présomption de la responsabilité du gardien et pas d'une présomption de faute du gardien (pas forcément une faute présumée + le gardien ne peut pas s'exonérer en invoquant son absence de faute car pas de faute présumée, il devra apporter la preuve d'une faute étrangère comme le cas de force majeure, la faute d'un tiers ou de la victime)

Arrêt Jean Beurre 1950 : la R du fait des choses est une présomption de R

Arrêt Bertrand 1997 : la responsabilité des parents du fait de leur enfant est une présomption de R.

Partie 1 : Le préjudice

Chapitre 1 : Les caractères subjectifs

Titre 1 : Les caractères

- **Préjudice** : conséquence patrimoniale ou extra patrimoniale d'une atteinte (douleur, ITT, etc)
- **Dommage** : atteinte dans l'ordre des faits, atteinte matérielle, corporelle ou économique (blessure)

-> Ce préjudice ne doit **ni heurter la loi, les ni les bonnes mœurs, ni l'ordre public**

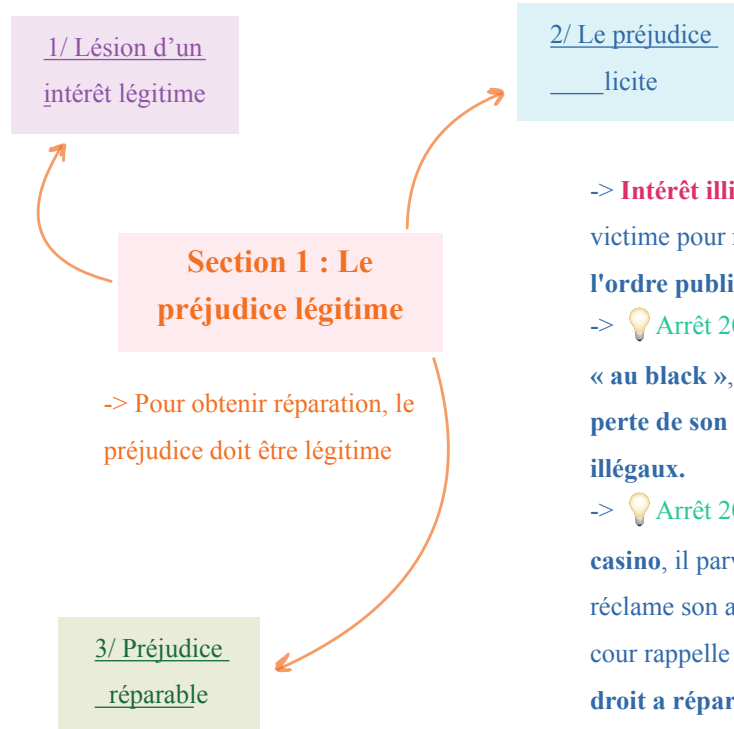
- Dans les **années 40** : une seule forme d'union = **mariage**

-> 💡 **Arrêt 1937, Metenier** : La **concubine** n'avait **pas de préjudice légitime** pour demander réparation du décès de son concubin

-> Evolution : 💡 **Arrêt 1970, Dangereux** : La cour de cass reconnaît que la **concubine a un préjudice légitime** pour demander réparation

-> 💡 **Arrêt 1975, Berigaud** : La **concubine adultère** peut aussi demander réparation

-> Mais : 💡 **Arrêt 1985, France** : la **concubine ne peut pas demander réparation** de la perte d'un concubin **polygame**



-> **Intérêt illicite** = la situation juridique dont se prévaut la victime pour réclamer réparation est en **contradiction avec l'ordre public**

-> 💡 **Arrêt 2002, Lima** : Une femme de ménage est **payée « au black »**, elle se blesse et **demande réparation de la perte de son salaire**. La cour de cass **refuse car revenu illégaux**.

-> 💡 **Arrêt 2007** : Un joueur de casino est **interdit de casino**, il parvient **illégalement a y entrer et gagne**. Il réclame son argent et le casino **refuse de lui donner**. La cour rappelle que la **perte d'un profit illicite n'ouvre pas droit a réparation**.

- **Préjudice réparable** ≠ **exécution d'une charge réparable**

- 💡 **Arrêt 2007, Liaison d'un soir** : Un homme voit sa paternité recherchée et tente **d'engager la responsabilité de la mère pour paternité non désirée**. La cour considère que la **charge financière d'un enfant non désiré ne constitue pas un préjudice réparable**

-> ? **Le décès d'une personne est-elle indemnisable pour cette personne ?**

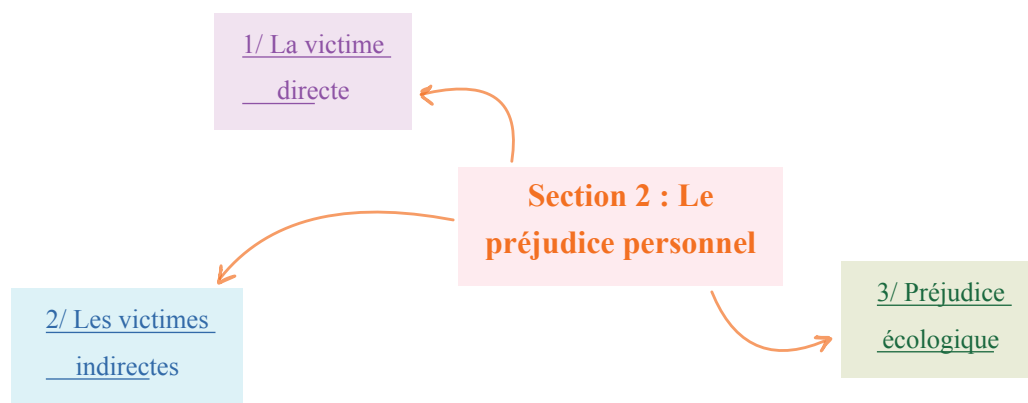
- Les héritiers agissent **au nom du défunt**
- Si la victime est **morte sur le coup** : **pas de réparation** pour la perte de vie pour la victime immédiate
- Si la victime a eu le **temps de se voir mourir**, avec de **l'angoisse, douleur** etc : la cour **accepte de réparer le préjudice** de mort imminente : 💡 Arrêt 2016, Helena = seule la conscience d'une mort imminente est indemnisable
- > Un enfant de **4 ans n'a pas conscience** qu'il est entrain de mourir, on ne peut donc **pas l'indemniser** (💡 arrêt 2017, Noyade de l'enfant)
- > Lorsque la **perte de vie** est une **faute** : **indemnisation possible** (💡 arrêt juin 2016, mari qui met du temps à sauver sa femme)
- > La perte de chance de survie résultant d'une **faute médicale** est indemnisable

-> ? **L'angoisse de mort est-elle indemnisable pour la victime directe ?**

- On parle ici d'une **victime d'un accident terroriste** (💡 Arrêt oct 2022, une personne subit des simulacres d'executions pendant 3 ans) : le préjudice situationnel d'angoisse autonome **n'est pas réparable**

-> ? **La personne qui subit un état végétatif peut-elle demander un préjudice ?**

- En raison de l'état d'inconscience, le préjudice résultant de l'imminence de la mort pour la victime n'est pas démontré = pas indemnisable (💡 Arrêt oct 2010)



-> **Les victimes par ricochets** = victimes indirecte = ne subit pas directement le dommage mais en subit les conséquences

-> **Les personnes morales** =

- 💡 Arrêt Cour Cass 1996 : pose le principe en matière pénale : **articles 2 et 3 du CPP** ouvrent **l'action civile** à tout ceux qui ont **personnellement souffert du dommage** matériel ou moral découlant des faits. => **n'exclu pas les PM**
- ⚠️ Pas tous les préjudices ne peuvent être invoqués :
💡 Arrêt Boulangerie Pré 2016 = les PM **peuvent pas** demander réparation de **l'atteinte à leur vie privée**
- * Les PM peuvent agir en **réparation du préjudice des autres** :

- défendre la somme d'un intérêt individuel = **syndicat** qui agit **au nom et pour le compte** de ses **syndiqués**
- défendre un intérêt général = une PM peut agir par **voie d'habilitation** OU si son **objet social a pour objectif la défense de cette cause** : 💡 Arrêt 2007 « Association défense et environnement »

- **Préjudice écologique** = détaché de la personne = il n'y a **pas une personne en particulier qui souffre**

- Première étape : 💡 Arrêt Balbuzard Pêcheur 2001 = indemnise le **préjudice moral** subit par certaines **PM** qui **assuraient la défense de l'environnement** (la disparition de cet oiseaux cause un préjudice moral personnel à l'asso qui le protège
- Ensuite : 💡 Arrêt Erika 2012 = se détache du préjudice moral et **consacre un préjudice autonome, écologique pur**
- Finalement : Loi du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité = consacre à **l'article 1246 CC** ce **préjudice écologique** = toute personne **responsable d'un préjudice écologique** est tenue de le réparer

Chapitre 2 : Les caractères objectifs du préjudice

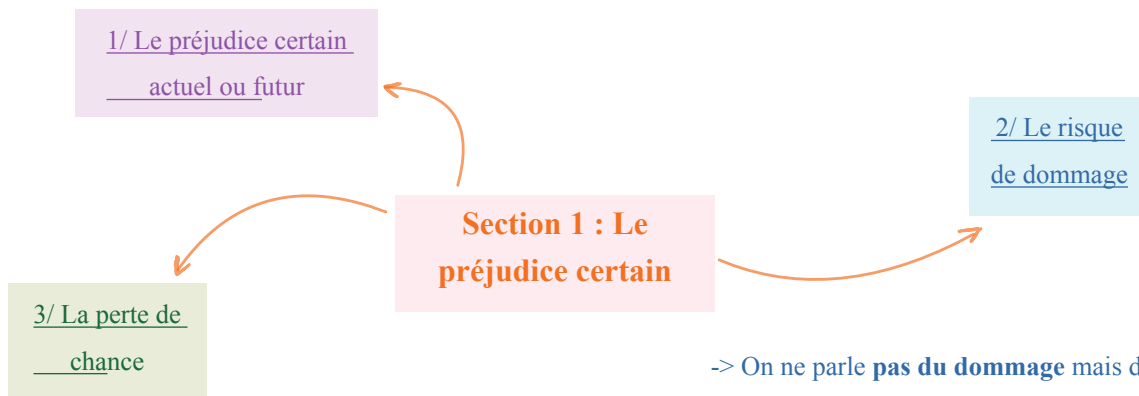
-> Seul un **préjudice certain est réparable** = si vraisemblable qu'il mérite considération

* **2 préjudices** :

- Préjudice actuel : présent **au moment ou le juge statue**

- Préjudice futur : **pas encore réalisé** au moment du jugement -> sera pris en considération dès lors qu'il est **grandement probable**

> La **perte de gains professionnels incertains ne sont pas indemnissables** : 💡 **Arrêt 2023** : une femme qui n'a pas de revenu se blesse et demande indemnisation des salaire qu'elle aurait pu gagner = **revenu très hypothétiques**



- **Perte**, perte de chance de **réaliser un gain**, perte de chance **d'éviter une perte**

-> ⚠ La chance doit être **réelle et sérieuse**

=> On **indemnise pas entièrement** l'avantage espéré car il **n'est pas certain** (reste un aléa)

-> **Calcul de probabilité** par le juge

-> ? *Est-ce que la victime peut se plaindre de la perte de chance, même très faible ?*

💡 **Arrêt 12 oct 2006** = **toute perte de chance ouvre droit à réparation**, même minime

-> ? *Est-ce que la victime peut se plaindre de la perte de chance de ne pas naître handicapé ?*

💡 **Arrêt Perruche 2000** = la cour admet qu'un enfant **peut se plaindre des fautes commise par les médecins** qui ont **empêché sa mère d'exercer librement sa décision d'interrompre sa grossesse et d'éviter qu'il naisse handicapé**

-> Décision **très critiquée**

=> **Loi Kouchner 2002 anti-perruche** : **nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance**

-> ? *Est-ce que la victime peut se plaindre de la perte de chance de ne pas naître d'un inceste ?*

💡 **Arrêt crim 1998** = l'enfant d'un inceste **pouvait demander réparation à l'auteur de cet inceste**.

-> On ne parle **pas du dommage** mais du **risque** : il ne s'est **pas encore produit mais fort risque** (Ex : risque d'incendie, risque de maladie liée à l'exposition à l'amiante, au Distilbene, etc)

=> Le **risque de dommage futur peut-être sujet à réparation** : 💡 **Arrêt 2007** risque d'éboulement d'un rochet sur une falaise + **Arrêt 2008**

-> La **prise en compte du risque incertain** se fait souvent sur le fondement du **principe de précaution** : 💡 **Arrêt 2010**

> **MAIS** : La cour de cassation **freine cette JP** sur le risque de dommage incertain fondé sur le principe de précaution : 💡

Arrêt 2011 Exploitation d'eau minérale = Ici le pp de précaution **ne constitue pas un fondement autonome de resp civile et ne permet pas d'écarter l'exigence d'une causalité certaine**

-> La JP affirme que l'**anxiété résultant de l'exposition à un dommage** constitue un **préjudice indemnissable**

=> Pose un problème sur le **caractère certain du dommage**

* **6 arrêts** : 💡 **Arrêts 18 décembre 2024** pénurie d'eau potable de Mayotte = la **réparation du préjudice d'anxiété** est **subordonné à une exigence de gravité du risque** :

- **probabilité de réalisation du risque** doit être élevé

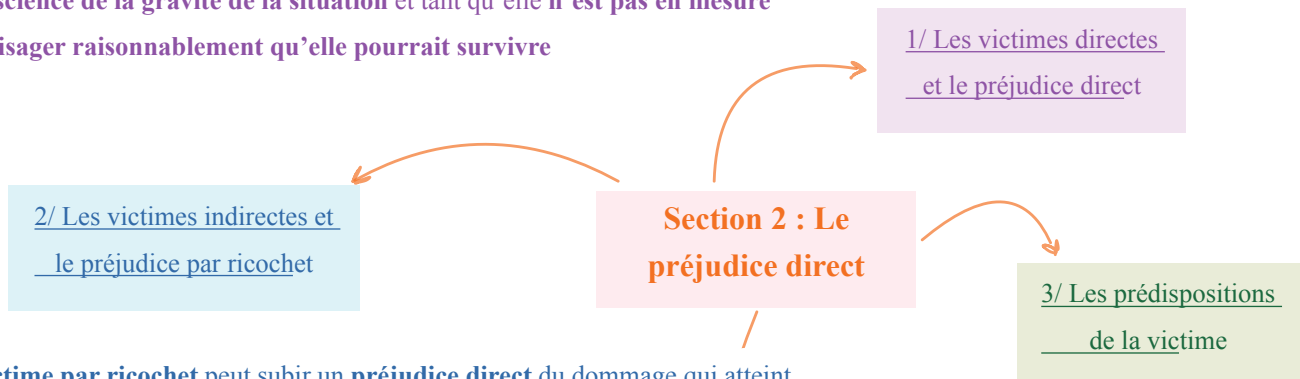
- **dommage potentiel corporel** doit être grave

-> Le **préjudice direct** pour les **victimes directes** est **réparable**

> 💡 **Arrêt 2022, Attentat de Nice** = le fait de **se trouver à proximité du lieu d'un attentat**, d'en avoir été **temoin** ne **suffit pas** à lui conférer la qualité de **victime directe** => la victime doit avoir été **directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle**

-> **? La victime peut-elle demander réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente lorsqu'elle a survécu ?**

💡 **Arrêt 2024** = la victime d'une **atteinte corporelle** ou d'une **menace** d'atteinte corporelle **suffisamment grave** pour envisager **légitimement l'imminence de sa propre mort** subit un **préjudice spécifique** qui, dans le cas où la victime a survécu, **se réalise dès qu'elle à conscience de la gravité de la situation** et tant qu'elle **n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre**



-> La **victime par ricochet** peut subir un **préjudice direct** du dommage qui atteint la victime directe

- préjudice patrimonial : **perte de revenu** pour ses proches, **aménagement du logement** etc
- préjudice extra-patrimonial : **préjudice d'affection**

> Le **PJ d'attente et d'inquiétude** pour les **victimes indirectes** :

? Le PJ d'attente et d'inquiétude est-il indemnisable si la victime directe est décédée ?

💡 **Arrêt Attentat de Nice 2022** = fille et petite fille dans l'attente de nouvelle de leur mère / grand mère pendant 4 jours, puis apprennent qu'elle est décédée : la cour reconnaît que les **proches** d'une personne qui **apprennent qu'elle était exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité physique** éprouvent une **inquiétude** liée à la découverte soudaine de ce danger

? Le PJ d'attente et d'inquiétude est-il indemnisable si la victime a survécu ?

💡 **Arrêt magasin HyperCasher 2022** : les **victimes par ricochets** des personnes séquestrées demande **réparation du préjudice d'attente et d'inquiétude** => La cour accepte également d'indemniser le PJ lorsque la victime a survécu

-> **? L'enfant à naître au moment du décès de la victime directe peut-il invoquer un préjudice par ricochet ?**

> D'abord **exclu par la cour de cass** (défaut de causalité et absence de préjudice réparable)

> Mais **infans conceptus** = la **personnalité** et le **patrimoine** s'acquiert lorsque **l'enfant est conçu**

💡 **Arrêt 2020 - 2021** = **l'enfant conçu au moment du décès** de la victime directe **peut demander réparation** du préjudice que lui cause ce décès

-> **? Quid de l'enfant non conçu ?**

💡 **Arrêt 2021** = **peut pas réparer** le préjudice par ricochet **si enfant pas conçu au moment du décès**

-> La victime, en raison de son **état pathologique antérieur** est **plus gravement affecté par l'accident**

💡 **Arrêt crim 2007** = le droit à réparation **ne peut être réduit** en raison des prédispositions de la victime

⚠ Si l'accident **ne fait que révéler** la capacité antérieure, déterminée et extériorisée, le **resp n'est tenu de réparer que le nouveau préjudice**

⚠ Si l'accident n'a pas seulement aggravé mais a **radicalement transformé la nature de l'invalidité** : la victime a droit à la **réparation totale du dommage**

3/ Les prédispositions de la victime

-> 💡 **2 arrêts 2003** : **l'auteur d'un accident est tenu de réparer toutes les conséquences** et la **victime n'est pas tenue de limiter son préjudice**

- **Refus d'obliger la victime à limiter son dommage** dans l'intérêt du responsable

- **Refus d'agir pour la victime n'est pas une faute** qui rompt le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

=> Refus de la **mitigation**

-> **MAIS** 💡 **Arrêt 2025** la Cour ajoute une **restriction** : lorsque la **victime a contribué à l'aggravement du dommage**, on **diminue** son droit à la réparation

Titre 2 : Les variétés de préjudices réparables

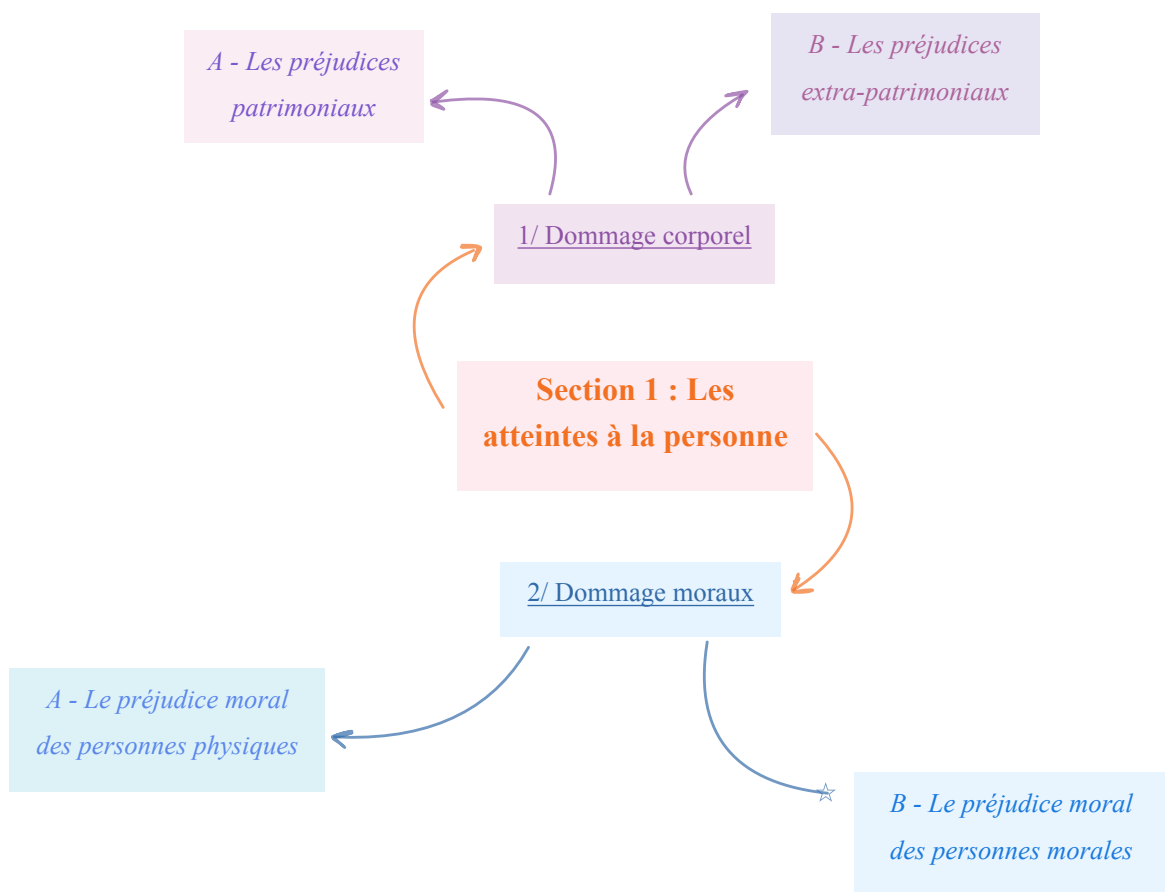
Chapitre 1 : Enumération non limitative des préjudices

-> Subit par la personne directe :

Ex : **dépense de santé**, frais d'**assistance d'une tierce personne**, frais d'**adaptation du véhicule**, **logement**, etc

-> Subit par la victime indirecte : Lorsque le **dommage corporel est subi par la victime directe**, la victime indirecte peut **subir les conséquences** du dommage corporel subi par la victime : 💡 **Arrêt 2023** : le **PJ économique de l'enfant** résultant du décès de l'un de ses parents doit être **évalué sans tenir compte du divorce de ses parents**

-> le juge doit **évaluer le préjudice moral d'affection** = harmonisation avec un **barème indicatif**
> **montant approximatif** que le juge va **adapter** selon la situation
Ex : PJ esthétique, d'agrément, sexuel, d'établissement etc



-> Les **PP** peuvent éprouver un **dommage purement moral**

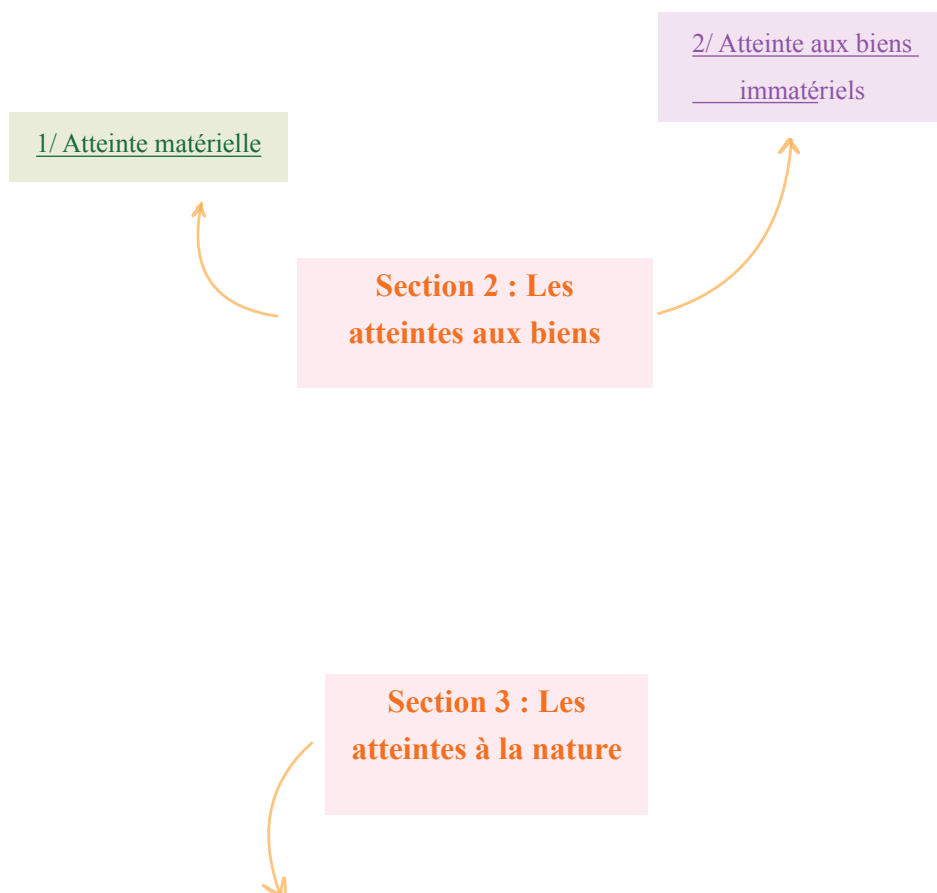
> Au départ la JP reconnaissait **que l'atteinte à l'honneur**

-> **20e siècle** : création de **nouveaux droits de la personnalité** (droit à la vie privée, droit à l'image etc) + préjudice de déception de la vaine croyance d'un gain à la loterie, préjudice lié à l'atteinte à la dignité pour les travailleurs de l'amiante etc

-> 💡 **Arrêt 2024 Société LVMH** = reproche la diffusion de fausse info et demande réparation du préjudice d'atteinte moral d'atteinte à sa réputation

-> Peut entraîner un PJ patrimonial (**valeur économique**)
-> Peut aussi causer un **PJ extra-patrimonial**
(demande de **réparation sentimentale** attachée au bien, comme la **perte d'un animal**)

-> Idem, l'**atteinte aux biens immatériels** peut causer un PJ patrimonial ou **extra-patrimonial**



= **Domage écologique**

-> Apparue progressivement en JP avec 💡 Arrêt Balbuzard Pêcheur 2001 et 💡 Arrêt Erika 2012 puis consécration à l'article 1246 du CC

-> Puis 💡 Arrêt Association sortir du nucléaire 2021 = la seule **violation de la réglementation applicable** est de nature à causer aux asso concernées un **PJ moral indemnisable**

=> La Cour de cassation **présume le dommage subi en matière d'environnement** du fait du **non respect de la réglementation** = pas besoin de rapporter la preuve du dommage

Chapitre 2 : Kaléidoscope du dommage corporel

1° Avant consolidation :

> Le **préjudice est encore temporaire**

- dépenses de santé actuelles
- frais divers
- perte de gains professionnels actuels

> Il **appartient au juge de qualifier** le PJ invoqué

💡 **Arrêt Civ 2023** : La victime peut **obtenir réparation** même si elle a commis une **erreur sur le poste de préjudice**

2° Après consolidation :

> Le **préjudice subsistera toujours**

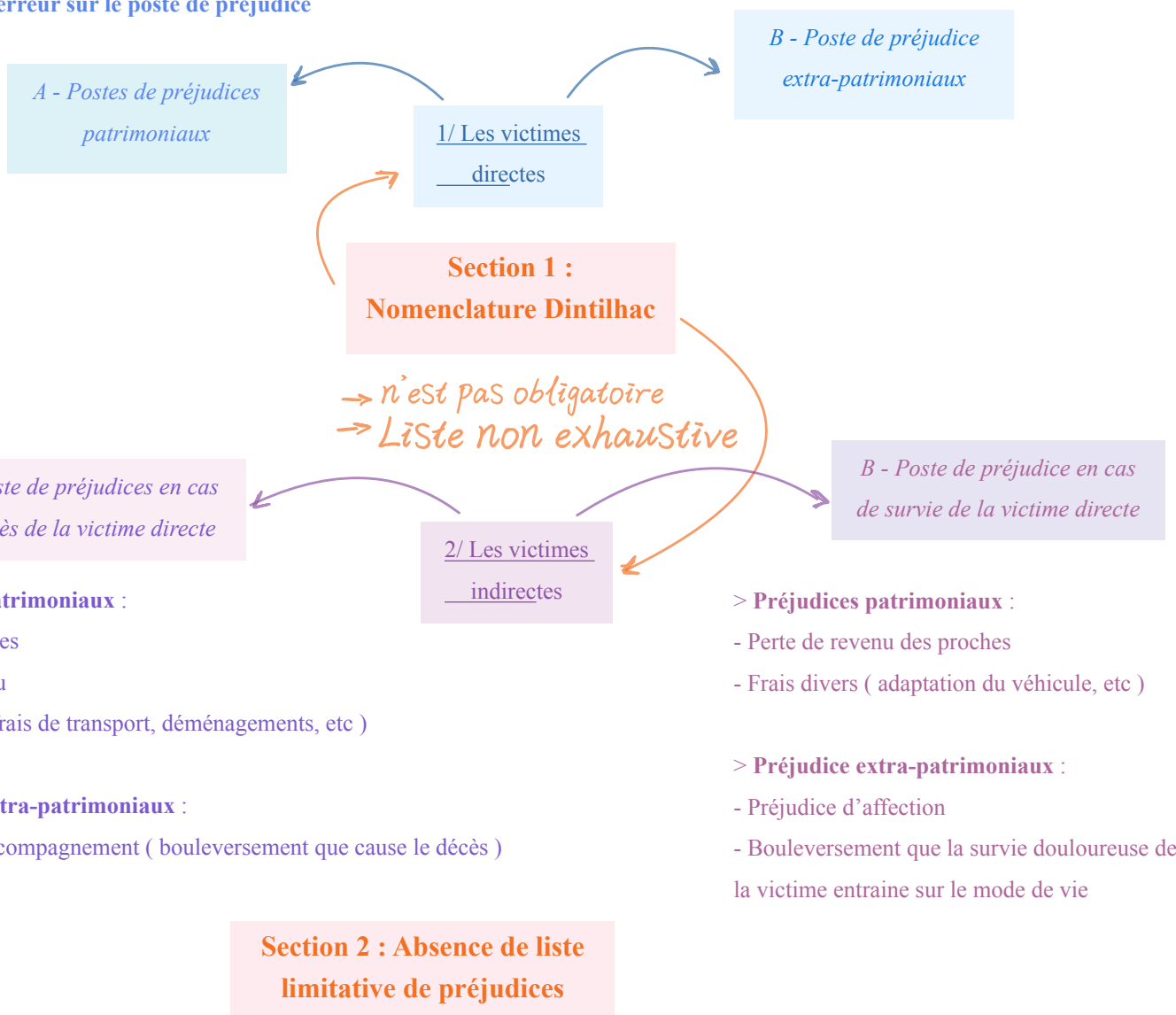
- dépenses de santé futures
- frais divers
- pertes de gains professionnels futurs
- incidence professionnelle, scolaire, etc

1° Avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire
- souffrance endurée
- préjudice esthétique temporaire

2° Après consolidation :

- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice d'agrément
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice sexuel
- Préjudice d'établissement
- Préjudice permanent exceptionnels



-> La nomenclature Dintilhac **n'est pas limitative** = le juge **peut** parfaitement **indemniser des préjudices qui ne sont pas dans la liste**

> La Cour de Cass a ainsi consacré **d'autres postes de préjudices** :

- pour les victimes directes : angoisse de mort imminente préjudice d'anxiété, ablation d'un corps sain, désinformation post-opératoire, etc
- pour les victimes indirectes : préjudice de procréation, préjudice moral en cas de la perte d'un proche avant la naissance, victimes indirectes d'attentats, etc

Partie 2 : Le lien de causalité

Titre 1 : Le principe de causalité

-> **Lien de causalité** = lien de cause à effet entre le **fait générateur** et le **dommage**

> Existence de **2 théories** :

- Théorie de l'équivalence des conditions : **chaque événements** sans lequel l'autre ne se serait pas produit **est en lien avec le dommage** = *multiplier le nombre de responsables et favoriser l'indemnisation*

- Théorie de la causalité adéquate : **seules** les causes qui ont un **lien direct** avec les faits sont prises en considérations = *souhaite limiter la responsabilité*

=> La cour de cassation n'a **jamais choisi entre ces 2 théories** + ne les **mentionne jamais**

Chapitre 1 : Le relâchement du lien de causalité

Section 1 : Théorie de l'équivalence des conditions

-> Tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont pris en considération

💡 **Arrêt Legendre 2000** : perte d'un oeil lors d'une opération, rendue nécessaire par un accident de la route = imputable à l'auteur de l'accident

💡 **Arrêt Perruche 2000** : les fautes des medecins ont empêché la mère d'avorter : sans faute il n'y aurait pas eu la naissance de l'enfant handicapé

💡 **Arrêt Mortelette 2005** : Contamination par l'hépatite C lors d'une transfusion rendue nécessaire par un accident de la route, engage donc la resp du conducteur

💡 **Arrêt PIP 2023** : La cour retiens la resp de l'organisme certificateur et de l'auditeur : sans leur certification fautive, les prothèses n'auraient pas été commercialisées

-> Renversement de la charge de la preuve

? Présomption du rôle actif du fait des choses animées

> Lorsque la chose est en **mouvement** + est **entrée en contact avec la victime** = le rôle

actif de la chose est **présumé**

💡 Arrêt Motocyclette 1984 : une chose en mouvement ayant heurté la victime est présumée être l'instrument du dommage

💡 Arrêt Escalator SNCF 2003 : L'escalator en mouvement est considéré comme l'instrument du dommage, même si une valise lâchée par un tiers a provoqué la chute

=> **Assouplissement du lien de causalité**

? Tentative d'extention aux choses inertes

> **Avant cette JP** : pour rapporter la **preuve du lien de causalité** : devait prouver soit le **vice interne de la chose** soit sa **position anormale**

-> La Cour a retenu pendant un moment une **présomption fondée sur le simple contact** entre la chose et la victime : 💡 Arrêt Boite au lettre débordant du trottoirs 2001 + Plôt dans

un parking 2003

⚠ Cette **extension a été abandonnée**, elle est réservée au rôle actif des choses animées :

💡 Arrêt baie vitrée 2005

1/ Présomptions de faits de causalité

Section 2 : Présomptions de causalité

2/ Présomption de droits de causalité

-> Dans le prolongement du **relâchement du lien de causalité** : la Cour de Cass utilise des **présomptions de causalité** = **faciliter la preuve pour la victime**

-> **Normalement, article 1353 CC**, la victime doit rapporter la **preuve du préjudice** + **preuve du fait générateur** + **preuve du lien de causalité** entre les 2

=> On va **permettre** à la victime de **ne pas avoir à démontrer directement le lien de causalité** :

- Présomptions de faits : issues de **l'appréciation du juge**, à partir d'indices graves, précis et concordants
- Présomptions de droit : **prévues par le législateur**

-> Question de savoir si les présomptions de causalité doivent reposer sur une **certitude scientifique absolue**, ou si une **forte vraisemblance** suffit

=> La JP admet qu'une **certitude scientifique n'est pas toujours nécessaire**

> Utilisation d'indices positifs et négatifs :

Le juge met en place une **séquence probatoire** fondée sur :

- des indices positifs (études scientifiques suggérant un lien)
- des indices négatifs (autres facteurs qui expliquent l'apparition de la maladie)

💡 Arrêt Maladie de Creutzfeldt-Jakob 2006 : le juge retient un **faisceau d'indices** (études scientifiques + absence d'autres facteurs) pour **établir le lien de causalité**

💡 Arrêt Sclérose en plaque 2008 : La Cour de Cass admet que la **preuve** peut résulter de **présomptions graves, précises et concordantes**, même en **l'absence de certitude scientifique absolue**

💡 Arrêt CE Schwartz 2007 : Le **lien est retenu** en raison de la **proximité temporelle** entre vaccination et maladie + **absence d'antécédents** + **bon état de santé**

=> La **causalité juridique** peut donc être **admise malgré une incertitude scientifique relative**

3/ Causalité scientifique

4/ Causalité alternative

- **Causalité alternative** : le dommage est **certain**, mais **plusieurs personnes** et on **ne peut pas savoir** qui est l'auteur

= **Fiction juridique** : tous les auteurs sont **co-responsables**

💡 Arrêt Distilbene 2009 : La victime peut agir contre **n'importe lequel des laboratoire** ayant **commercialisé le produit** -> Il appartient au labo de **prouver qu'il n'est pas à l'origine** du dommage

⚠ **Limite de la théorie** : 💡 Arrêt Compresse oubliée 2016 : en matière de **resp personnelle**, la cour **refuse cette théorie**, il faut **identifier la faute individuelle**

> Position européenne :

💡 Arrêt CJUE W c/ Sanofi Pasteur MSD 2017 : La Cour distingue :

- Présomptions de fait : peuvent être **admises sans certitude scientifique**, si elles reposent sur de **indices sérieux et concordants**
- Présomptions de droit : ne peuvent pas être **établies en l'absence de base scientifique suffisante**

Chapitre 2 : Le renforcement du lien de causalité

-> Lorsque le **lien de causalité est renforcé** : **présomption**

du rôle actif est réservé aux **choses animées**

> Pour les **choses inertes** : **aucune présomptions admise**

(doit prouver vice ou position anormale)

=> **Tendance jurisprudentielle** à **étendre** la présomption aux choses inertes, mais auj la **Cour se limite aux choses animées** = **resserrement du lien de causalité**

1/ Présomptions de fait en cas de renforcement du lien

Section 1 : La théorie de la causalité adéquate

-> Seule la **cause directe, déterminante et efficiente** du dommage est **retenue**



Arrêt incendie du lit 1985 : La Cour retient que la cause immédiate du décès est l'incendie du lit, et non l'accident initial



Arrêt refus d'émettre des chèques 2001 : La Cour refuse de considérer que la faute de la banque constitue la cause adéquate du suicide

2/ Le haut degré de vraisemblance

-> Logique de **renforcement du lien de causalité** : les présomptions de faits / droits ne peuvent être admises que si **haut degré de vraisemblance**

=> Si **incertitude scientifique importante** : le lien de causalité **ne peut pas être présumé automatiquement**



Arrêt CJUE W c/ Sanofi Pasteur MSD : distinction :

- **Présomptions de fait** : Peuvent être **utilisées même** en l'absence de **certitude scientifique absolue**, à condition de reposer sur des **indices graves, précis et concordants**.

- **Présomptions de droit** : **Ne peuvent pas être admises** en l'absence de **base scientifique suffisante**.



Arrêt Vaccination Hépatite B - sclérose en plaque 2017 : La Cour rappelle que, selon l'**article 1245-8 du Code civil** (responsabilité du fait des produits défectueux), la **victime doit prouver** : le **dommage**, le **défaut du produit** et le **lien de causalité** entre les deux. La **simple imputabilité du dommage au vaccin ne suffit pas** : Il faut également prouver la **défectuosité du produit**.

-> Les **présomptions** sont admises seulement si elles sont **graves, précises et concordantes**. Le juge dispose d'un **pouvoir souverain** d'appréciation.

-> Le **Conseil d'État** adopte une **approche plus exigeante en matière de vaccination obligatoire** : Le juge administratif tend à **rechercher une quasi-certitude scientifique**.

=> La **CJUE a condamné l'utilisation de présomptions de droit** en l'absence de **certitude scientifique suffisante**

Titre 2 : La rupture du lien de causalité

Chapitre 1 : Les causes exonératoires de responsabilité

- **Causes exonératoires** = n'empêchent pas la resp de naître mais **viennent altérer / rompre le lien de causalité**

-> **L'auteur** d'un dommage va tenter de s'exonérer : il va **démontrer** que le **dommage trouve sa cause dans un évènement extérieur** de sa volonté (fait d'un tiers / cas de force majeure)

- La **force majeure** = **cause d'exonération totale** de responsabilité
- => Le **lien de causalité disparaît** -> le défendeur est totalement exonéré
- > Peut résulter d'un phénomène naturel : tempête, inondation
- > Ou social : émeutes, pillage, pompier, etc

Section 1 : La force majeure

-> Pour être retenue, **3 conditions cumulatives** :

- Imprévisibilité : l'évènement **ne pouvait raisonnablement pas être prévu** au moment des faits
- Irrésistibilité : **évènement insurmontable**, l'auteur ne peut pas y échapper
- Extériorité : l'évènement doit être **extérieur à l'auteur**

💡 **Arrêt Ass Plen 2006** : force majeure suppose le **cumul des 3 critères**

Section 3 : Le fait du tiers

- Le fait du tiers est **exonératoire** si : **force majeure**
- > **imprévisibilité, extériorité, irrésistibilité**
- => 💡 **Arrêt Juin 2001**

-> Lorsque la **victime est co-responsable** du dommage le **responsable est partiellement exonéré**

a) Appréciation de la faute de la victime

-> Ancienne JP (appréciation subjective) : la **faute** exigeait une **capacité de discernement** = les **enfants très jeune** et les **personnes atteintes de démence** n'étaient **pas responsable** de leur propre fait => **ça pouvait pas exonérer le responsable**

-> Revirement de JP (appréciation objective) : 💡 Arrêt Derguini et Lemaire 1984 : La cour de cassation fait **disparaître l'élément subjectif de la faute** civile -> La faute est réduite à un **fait matériel** objectif = Les **enfants /déments sont reconnus comme responsable** de leurs faits

-> Assouplissement : La **JP s'est adoucie** concernant les **enfants en bas-âge** en considérant **qu'ils ne peuvent pas toujours mesurer les conséquences de leurs actes** : 💡 Arrêt Feu d'artifice 1990 : un enfant de 9 ans qui ramasse un explosif sur la plage n'est pas responsable car **l'animatrice ne l'a pas mis en garde** => **entière responsabilité de l'animatrice**

1/ La faute de la victime

Section 2 : La faute de la victime

2/ Le fait exclusif de la victime

-> Si le dommage est **exclusivement imputable au comportement de la victime**, c'est un **obstacle absolu** à la responsabilité du gardien de la chose = **exonération totale**

=> Le **rôle de la chose est écarté**

-> Ex : un homme ivre qui plonge dans une rivière sans profondeur, un cycliste de freeride en excès de vitesse, etc.

> ⚠️ **Limite** : le **rôle actif de la chose**. Si le **comportement de la victime n'est pas la cause exclusive**, elle doit **démontrer** que la chose a été, au moins pour partie, **l'instrument du dommage** : **position anormale** ou **vice caché**

-> 💡 Arrêt de la fenêtre 2022 : un homme fortement alcoolisé et sous cannabis s'assoit sur le rebord d'une fenêtre au 5e étage en plein nuit et fait une chute mortelle. La cour estime que son **imprudence n'est pas la cause exclusive** du dommage car la **fenêtre était anormalement dépourvue de garde-corps**.

b) La faute de la victime face à une infraction intentionnelle ou obligation de sécurité

- Négligence et imprudence : une simple **négligence** ou **imprudence** de la **victime n'exonère pas l'auteur de la faute** -> 💡 Arrêt Annette 2001 : La négligence d'une agence ne réduit pas l'indemnisation due par le voleur qui a commis l'infraction

- Provocation : Si la **victime** adopte une **attitude provocatrice** face à une faute intentionnelle de l'auteur, il y a **partage de responsabilité**

- Atteinte volontaire contre les biens : en cas **d'infraction volontaire contre les biens**, la **faute de la victime** peut être prise en compte pour **réduire son indemnisation**

3/ Acceptation délibérée des risques en matière sportive

-> Le **sportif est censé accepter les risques inhérents et normaux** à son activité = **Théorie de l'acceptation des risques**

-> Mais il **accepte jamais les risques anormaux** (blessures graves, mort).

a) Responsabilité du fait personnel

-> Pour engager la responsabilité d'un autre joueur, la **victime doit prouver que l'auteur a commis une faute caractérisée** par une **violation des règles du jeu**. 💡 Arrêt Joueur de l'OM 2004

b) Responsabilité du fait des choses

-> **Evolution de la JP** :

- Avant 2010 : La JP **exonérait le gardien de la chose** si la victime avait **accepté les risques anormaux** (elle était pas indemnisée) 💡

Arrêt Régate de 24h

- Après 2010 (💡 Arrêt Course motorisée) : La Cour **abandonne cette théorie** de l'acceptation des risques en matière du fait des choses = le **gardien ne peut plus s'exonérer sur ce motif**

-> **Intervention du législateur** avec la **loi du 12 mars 2012** :

=> Introduit **l'article L321-3-1 dans le Code du Sport** : précise que la **théorie de l'acceptation des risques ne vaut que pour les dommages matériels**

+ **4 conditions cumulatives** posées par la loi pour s'exonérer :

- Le dommage doit intervenir au **cours d'une manifestation sportive / entraînement** a celle-ci
- L'évènement a lieu a un **endroit réservé** de façon temporaire ou permanente **pour cette pratique**
- **Causé par un autre participant**
- Dommage strictement **matériel**

Chapitre 2 : Les causes d'exclusion de responsabilité

-> **Causes exclusives de responsabilité** = permettent d'enlever au fait générateur son caractère délictueux

=> L'auteur du dommage peut se **prévaloir d'un fait justificatif** : justifie son comportement dommageable

-> Seulement dans des **circonstances prévues par la loi et la JP**

Section 1 : Ordre de la loi et commandement d'autorité légitime

-> Lorsque la **loi prescrit aux agents une conduite délictuelle**, aucune **faute ne peut leur être reprochée**.

Ex : un avocat qui doit avouer un secret professionnel

-> Suppose **deux conditions** :

- être **victime d'une attaque injuste**
- la **défense** doit être **proportionnelle à l'attaque**

Section 2 : La légitime défense

Section 3 : L'état de nécessité

-> Un **dommage est causé** mais il est le **seul moyen d'éviter un dommage + important** (ex : casser une porte pour arrêter un incendie)

-> L'**obligation de réparer disparaît** lorsque la **victime a consenti à son propre dommage**

> ⚠ Pour les **dommages corporels** : l'atteinte à l'**intégrité physique** d'une personne n'est **justifiée** que si **consentement + intérêt particulier** (opération chirurgicale par ex)

Section 4 : Le consentement de la victime

Partie 3 : Le fait générateur

Chapitre 1 : Le fait personnel fautif

Titre 1 : Le fait personnel

3° Exigence d'une coïncidence entre intérêt lésé et la règle protégée

- > Dans le cas de l'**inexécution d'une obligation contractuelle** par un tiers
=> 💡 **Arrêt Boot'shop 2006** : le **tiers au contrat** peut invoquer sur le **fondement de la responsabilité délictuelle** un **manquement contractuel** => La victime ne doit rapporter que la **preuve du manquement contractuel**
=> 💡 **Arrêt 2024** : Le tiers va se voir **opposer les clauses limitatives de responsabilité**

a) *Illiceité par atteinte au droit*

1° Les devoirs légaux

-> La **loi ou le règlement** édictent des **règles de conduites** : un agent qui ne les suit pas **engage sa responsabilité**

2° Les devoirs sociaux

-> Existence d'un **devoir général de prudence et de diligence** qui consiste à **ne pas causer de dommage a autrui**

=> S'apprécie en fonction du **comportement normal** que doit avoir une personne (*bon père de famille*). => Appréciation in concreto

b) *Illiceité par atteinte aux droits subjectifs*

-> Dès lors qu'il y a **atteinte aux droits subjectifs** il n'est **pas nécessaire de rapporter la preuve de la faute** de l'auteur (droit à l'image, droit à la vie privée, propriété privée etc).

1/ Fait illicite, élément objectif

Section 1 : La notion de faute

-> Article 1240 du Code Civil : Tout **fait quelconque** de l'homme qui **cause dommage a autrui** oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le **réparer** => Ne précise pas le type de faute ni sa gravité

2/ Un fait imputable, élément objectif

a) *Faute intentionnelle ou non intentionnelle*

b) *Faute avec ou sans imputabilité*

c) *Faute collective*

-> La faute peut être **intentionnelle ou pas** : distinction entre l'**article 1240 et 1241 du CC**.
=> **Chacun est responsable de sa faute**, qu'elle soit intentionnelle ou non

-> L'**imputabilité** de la faute dépend du **discernement** de son auteur
-> **En pénal** : pas de discernement = pas de faute punissable
-> **En civil** : les enfants et les déments **se voient imputer leur faute** même si pas de discernement

-> Hypothèse ou il y a **plusieurs fautes** : on **peut pas savoir qui est l'auteur** de la faute qui a causé le dommage : 💡 **Arrêt Distilbène 2009**
=> On engage la **responsabilité de tous les auteurs** de faute
> ⚠️ **Limites** avec 💡 **Arrêt Compresses oubliée 2016** : **Responsabilité individuelle** des médecins

-> La gravité de la faute est **importante en matière contractuelle**

(faute dolosive etc)

-> Mais **pas importante en matière délictuelle** (on peut retenir des poussières de fautes)

-> La gravité de la faute est importante seulement pour **déterminer la contribution de l'auteur a l'indemnisation**

=> Question lorsqu'il y a plusieurs auteurs : la réparation se fera **proportionnellement à leur faute respective**

> Existe des fautes + ou - graves :

- Faute intentionnelle : intention de nuire
- Faute inexcusable : conscience de faire mal
- Faute volontaire : conscience d'enfreindre une règle de droit
- Faute lourde : négligence d'une extrême gravité
- Faute légère : négligence, manquement au devoir de vigilance

1/ Classification en fonction
du critère de gravité

2/ Classification en fonction
du mode de réparation

Section 2 : Classification des fautes

-> Au départ : seules les fautes de commission pouvaient engager la responsabilité de leur auteur

-> Abandon avec 💡 Arrêt Branli 1951 : Admet la **faute d'ommission**

3/ Classification en fonction du
critère de l'exercice d'un droit

-> On peut **engager sa responsabilité** même lorsqu'on **exerce un droit**

-> 💡 Arrêt Clément Baillard 1915 : Un voisin exerce son droit de propriété en installant des piques en fer pour crever les montgolfières de son voisin = sa resp est engagée

Chapitre 2 : Le fait personnel non fautif

-> Fait personnel non fautif => **trouble anormal de voisinage**

=> **Création jurisprudentielle** puis consacré par la loi du 15 avril 2024 à l'**article 1253 du Code Civil**

-> « *Le proprio, locataire occupant qui est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage est responsable de plein droit du dommage qu'il en résulte* »

Section 1 : Le trouble

-> Le trouble correspond à une **nuisance anormale**, une **gêne** que le voisin **n'a pas à supporter**.

Ex : croassement du crapeau, talons de la voisine du dessus

-> Ça peut aussi être un **risque de trouble** : 💡 **Arrêt 2004** Risque d'être percuté par une balle de golf ou 💡 **Arrêt 2005** risque d'incendie.

Section 2 : Le trouble anormal

-> La **responsabilité du trouble anormal de voisinage** est pas **fondée** sur la faute mais **sur l'anormalité**

=> La victime du trouble doit **démontrer que le trouble est anormal**.

Le juge va donc devoir **apprécier in concreto**

Ex : coq qui chante à 5h à la campagne = normal

Mais : coq qui chante à 5h dans le centre ville d'Aix = anormal

Titre 2 : La responsabilité du fait des choses

Chapitre 1 : Le fait des choses _____ en général

-> Sous l'ancien article 1384 al 1 CC : en matière de responsabilité du fait des choses il n'y avait que le **fait de l'animal** ou le **fait des bâtiments en ruine**.

=> Puis : 💡 **Arrêt Teffene 1996** : La cour de cassation fonde sa solution sur l'**alinéa 1er de 1384** et va poser pour la première fois un **principe général de la resp du fait des choses en général**

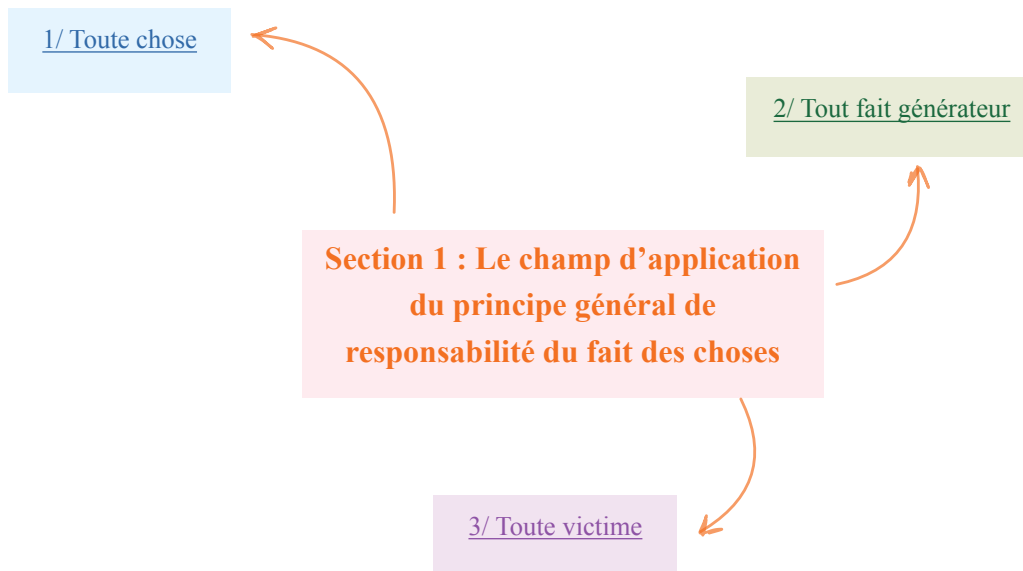
-> Champ d'application de la resp du fait des choses : Toutes les **choses corporelles non soumises à un régime spécial** (les animaux, bâtiments en ruines, véhicules, produit défectueux etc s'appliquent pas)

-> Elle couvre toutes choses corporelles, meuble ou immeuble, mobile ou immobile, animé ou pas, dangereuse ou pas, actionné par l'homme ou pas

-> **N'importe quel fait générateur sauf incendie** car régime particulier prévu dans le code civil =

Article 1384 al 2

-> Lorsqu'il s'agit d'un incendie la **victime devra rapporter la preuve de la faute du gardien de la chose** à l'origine de l'incendie



-> **Toutes les victimes** qui ont subi un dommage

=> Mais **pas les sportifs** (théorie de l'acceptation des risques)

-> 💡 **Arrêt entraînement sur circuit fermé 2010** : Revirement de JP : la victime d'un dommage causé par une faute peut engager la resp du gardien de la chose

=> Puis **intervention du législateur** : **article L321-3-1 du code du sport** : les pratiquants **ne peuvent pas être tenus responsables des dommages matériels par le fait des choses sous leur garde**.

-> 4 conditions :

- dommage pdt manifestation sportive / entraînement
- manifestation se déroule sur un lieu réservé
- dommage causé d'un pratiquant à un autre
- dommage matériel

=> Le **dommage corporel** génère toujours la **responsabilité du gardien** de la chose

1° Rôle actif des choses en mouvement et entrée en contact avec le siège du dommage : fait causal

-> La JP dégage une **présomption du rôle actif** dès lors que la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage

=> La victime n'a donc **pas besoin de rapporter la preuve du lien causal** = présumé

2° Le rôle actif des choses en mouvement non entrée en contact avec le siège du dommage et les choses inertes : fait anormal

-> Il y a les **choses animées pas entrées en contact** avec le siège du dommage + les **choses inertes**

=> La victime va devoir **rapporter la preuve du rôle actif de la chose** en démontrant un **comportement anormal** ou un **vice**

-> 💡 **Arrêt déménageur 2021** : Déménageur qui chute après la rupture d'un garde corps

-> 💡 **Arrêt sol verglacé 2023**

Section 2 : Condition et régime de responsabilité du fait des choses

3° Le pouvoir unique

-> **Par principe** : la garde est un **pouvoir unique** (une seule personne a la garde)

-> **MAIS** :

- Transfert de garde : **transférer le pouvoir de garde à quelqu'un d'autre**

- Garde alternative : **plusieurs gardiens** possibles de façon **alternative** (à un moment c'est A et à un moment c'est B) => On va **rechercher qui avait la garde au moment du dommage** : 💡 **Arrêt avion bi-places 2002** : avion avec doubles commandes, la Cour refuse de retenir la responsabilité des co-pilotes pour retenir celui qui avait les commandes au moment de l'accident

-> ⚠️ En **matière sportive** : la Cour de Cass admet l'**idée de co-gardien** : 💡 **Arrêt match de tennis 1968** : les 2 joueurs sont considérés comme co-gardien de la balle

=> Il faut donc se demander si la **victime est co-gardienne ou pas** (si elle est co-gardienne elle pourra pas engager la resp des autres co-gardien)

- Dissociation entre garde du comportement et garde de structure : 💡

Arrêt oxygène liquide 1960 :

- si le dommage est dû à la **structure de la chose** : la **resp du gardien** est engagée

- si le dommage est dû au **comportement de la chose** : la resp de **l'utilisateur de la chose** est engagée

a) Le fait générateur de responsabilité

1/ Les conditions

b) L'imputation de responsabilité au gardien de la chose

1° Le pouvoir effectif

-> Le gardien est celui qui a le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de la chose : 💡 **Arrêt Franck 1941**

-> Toutefois cette **présomption peut être renversée** : le proprio peut avoir **transféré la garde** à un autre =>

Transfert **volontaire / involontaire**

2° Le pouvoir indépendant

-> La garde suppose un pouvoir indépendant exercé sur la chose : le préposé à qui le commettant a confié une chose n'acquiert pas la garde de la chose, elle demeure à la charge du commettant

-> L'enfant peut-être considéré comme gardien d'une chose : 💡 **Arrêt Galibé 1984** : l'enfant est ici gardien du bâton avec le quel il a blessé son camarade

2/ Le régime juridique

-> 💡 **Arrêt Jand'heur 1930** : le **gardien de la chose** est **préssumé responsable** des dommages qu'elle cause.

-> il ne pourra **s'exonérer** qu'en **rapportant la preuve** d'un **événement de force majeure / fait d'un tiers / faute de la victime**

Chapitre 2 : Le fait des choses spéciales

-> Article 1384 al 1 (1242) : envisage le **fait des animaux dont on a la garde + fait des immeubles en ruines**

-> L'article 1243 du CC : exige un fait de l'animal. Double démonstration :

- rapporter la **preuve de l'intervention matérielle de l'animal** dans le dommage
- **preuve du fait causal de l'animal**
 - l'animal était en **mouvement** + entré **en contact avec la victime** : **présomption de causalité**
 - l'animal est **pas en mouvement** ou **pas entré en contact** : victime doit **rapporter la preuve** que le fait de l'animal est l'instrument du dommage

-> L'article 1244 du CC : prévoit la resp du **fait des bâtiments en ruines**

-> La victime doit **rapporter la preuve** que la **ruine du bâtiment** a pour cause soit un **vice de construction**, soit un **défait d'entretien**

a) Indifférence de l'existence ou de l'absence d'un contrat

-> Ce régime des accidents de la circulation s'applique, peut importe que la victime soit transportée en vertu d'un contrat ou non

b) Exclusion des trains et des tramway circulant sur des voies qui leur sont propres

1/ Le champ d'application de la Loi Badinter

Section 1 : Le fait des VTM ^{1/2}

-> Loi du 5 juillet 1985 : Loi Badinter sur les accidents de la circulation

- Si le train / tramway circule sur une **voie qui leur sont propre** : la loi Badinter **n'est pas applicable**
- Si le train emprunte **alternativement des voies** : la Loi Badinter **s'applique**
- Si le tramway partage sa voie avec des VTM : la Loi **s'applique**
- **⚠ Le train** qui passe par un **passage à niveau** demeure soumis à une voie qui lui est propre : la loi Badinter **ne s'applique pas**

1° VTM

Pas de **définition des VTM** dans la loi Badinter MAIS : **article**

L211-1 du code des assurances = tout **véhicule automoteur**

destiné à **circuler sur le sol** et qui **peut être actionné par une force mécanique** sans être liée à une voie ferrée, ainsi que toute remorque non attelée

-> **Exclu donc** : vélo, skate, trottinette non électriques, ski

-> Le VTM **peut être à l'arrêt / en panne**

c) Accident de la circulation impliquant un VTM

-> **3 points essentiels** pour entrer dans le champ d'application de la Loi : **présence d'un VTM, impliqué, dans un accident de la circulation**

-> La **loi du 5 juillet 1985** est d'**application exclusive** : **⚡ Arrêt 4 juillet 1987** : l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation impliquant un VTM **ne peut être fondé que sur les dispositions de la loi Badinter**

2° Accident de la circulation

- Accident : la Loi Badinter s'applique à **tous les accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires**

- Circulation : la cour de cassation retient le **critère**

fonctionnel : le véhicule est **impliqué dans sa fonction de déplacement**

-> **⚠** Lorsque l'accident se produit sur un **circuit fermé dans le cadre d'une course**, la loi Badinter n'est **plus applicable** : **⚡ Arrêt 28 février 1996**

3° Implication du VTM dans l'accident

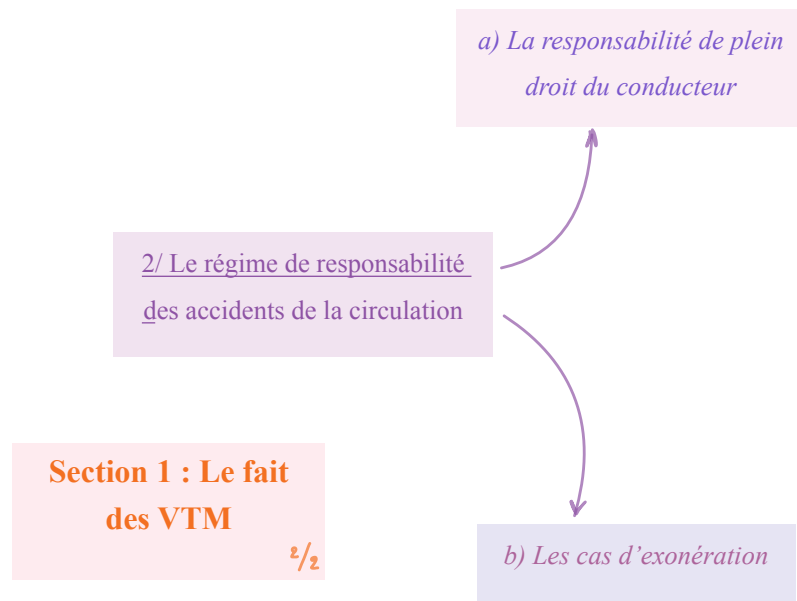
-> Ne nécessite pas un lien de causalité entre le VTM et le dommage, seulement une **implication dans l'accident**

-> **⚡ Arrêt 2003** : Dès lors qu'un véhicule est **intervenu dans la survenance d'un accident**, il est **impliqué dans l'accident**
=> Lorsque le véhicule est **entré en contact avec le siège du dommage** = **présomption d'implication**

-> Le **gardien du véhicule est responsable de plein droit**

-> La victime doit **rapporter la preuve du lien de causalité** MAIS la cour de cassation **présume** le lien de causalité en cas **d'implication du VTM dans l'accident**

=> **Renversement de la charge de la preuve** : c'est au **conducteur** du VTM de démontrer que le **dommage est pas en lien avec l'accident**



-> Les **règles traditionnelles d'exonération** (force majeur, faute de la victime) ne sont **pas reprises dans la loi Badinter**

1° Le dommage matériel

-> La **faute de la victime** peut être **exceptionnellement pris en compte** lorsqu'il s'agit d'un **dommage matériel**
=> **Appréciation souveraine** des juges du fond

2° Le dommage corporel

- Victime conductrice : lorsque la **victime conductrice subit un dommage corporel** elle **engage la resp de l'autre conducteur**
-> L'autre conducteur peut tenter de **s'exonérer en prouvant la faute de la victime**

- Victime non conductrice : bénéficie d'une **présomption de responsabilité** = le resp va avoir **du mal a s'exonérer**.

Distinction en fonction de leur âge :

- **Entre 16 et 70 ans** : seule leur **faute inexcusable** peut exonérer le responsable (faute volontaire d'une exceptionnelle gravité)
- **-16 ou +70 ans** : la seule cause d'exonération est la **recherche volontaire du dommage** (tentative de suicide)

Producteur au sens de l'article 1245-5 CC : fabricant, à titre professionnel d'un produit fini, ou d'un producteur de matière première.

-> C'est la personne dont le nom / marque est apposé sur le produit qui est le producteur

? Les fournisseurs de matériels médicaux sont-ils des producteurs ?

-> L'article 1142-1 du code de la santé publique consacre ce principe de resp pour faute mais donne 2 exceptions :

- infection nosocomiale
- produit de santé

-> La directive de 2024 étend la notion de producteur : étends aux opérateurs économiques, fournisseurs de plateforme en ligne, mandataire du fabricant, ainsi que toute personne physique ou morale qui modifie substantiellement le produit en dehors du contrôle du fabricant.

a) Le producteur

Section 2 : Le fait des produits défectueux

b) Le produit

1/ le champ d'application de la resp du fait des produits défectueux

2/ Les conditions de responsabilité du fait des produits défectueux

-> D'abord une première directive européenne du 25 juillet 1985, transposée avec la loi du 18 mai 1998 aux articles 1245-1 à 1245-17 du CC => vivement critiqué

=> Il a fallu prendre en compte de nouveaux produits (e-commerce etc)

-> Nouvelle directive le 23 octobre 2024 : doit être transposée au plus tard en décembre 2026

a) Le fait générateur : le défaut

-> Article 1245-8 CC prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les 2

b) Imputation au responsable

- La victime doit rapporter la preuve de la défectuosité du produit.

=> L'article 1245-3 du CC dispose que : le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

1° Présentation du produit

Apparence du produit, son aspect extérieur, son conditionnement, notice d'utilisation, CGV, etc.

=> Très lié au devoir d'information

2° Usage raisonnable attendu

L'usage attendu ne s'apprécie pas de la même façon si destiné à un jeune enfant ou adulte

-> La directive de 2024 utilise de nouvelles règles de preuves :

- Action en divulgation : lorsque la victime demanderesse sait qu'elle a souffert d'un produit défectueux mais ne sais pas pourquoi : la charge de la preuve est lourde. Elle peut donc demander au fabricant de publier les éléments de preuves pertinents dont il dispose (plan de construction, matière première, etc)
- Présomptions de faits : preuve du défaut ou de la causalité peut être rapportée par une série de présomptions :

- non divulgation d'un élément de preuve en violation injonction de divulgation
- non conformité du produit aux règles de sécurités nationales / euro
- etc

Produit défini à l'article 1245-2 du CC : tous les biens meubles, même incorporés à un immeuble (produits du sol, électricité, pêche, élevage)

-> Pour que le produit relève de la resp du fait des produits défectueux il faut qu'il ai été mis en circulation

=> De façon volontaire par le producteur

-> Le défaut du produit doit être imputable au producteur qui est resp de plein droit des dommages causés par le défaut de son produit

-> L'article 1245-10 du CC donne une liste de faits justificatifs qui permettent au producteur de s'exonérer :

- il n'a pas mis le produit en circulation
- le défaut n'existait pas au moment ou le produit a été mis en circulation
- les connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit montraient que le défaut était indécélable
- etc

Exonération connaît 2 limites :

- lorsque le dommage est causé par un élément du corps humain
- doit prendre en considération le + haut degré de connaissance scientifiques au moment de la mise en circulation

1° La preuve du lien de causalité

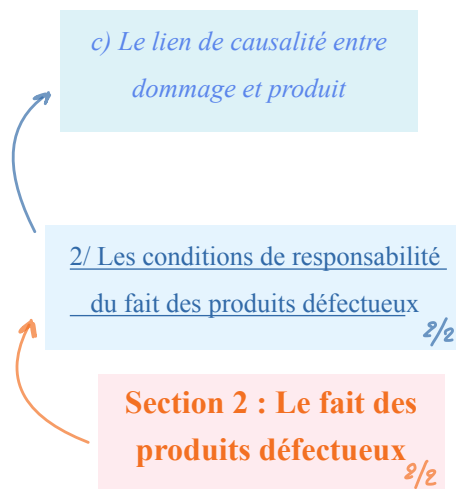
-> La victime doit rapporter la **preuve** que le **dommage corporel / matériel** qu'elle a subi a été **causé par le produit** : 💡 **Arrêt Lasso 2020**

2° Rupture de causalité

-> **L'article 1245-12 du CC** : **rupture de causalité** en cas de **faute de la victime** et en cas de **risque de développement** (la resp du producteur est réduite / supprimée)

=> Lorsque le dommage est **également causé conjointement par le défaut du produit / faute de la victime** => La faute de la victime est **seulement exonératoire** lorsqu'elle **contribue au dommage**, pas lorsqu'elle l'aggrave

-> La victime doit **rapporter la preuve d'un lien de causalité** mais la **directive de 2024** lui permet d'utiliser des **présomptions de causalité**



-> **Les délais** :

Délais de **3 ans à compter du dommage** + délais de **10 ans à compter de la mise en circulation du produit**

-> La **directive 2024** propose d'**étendre le délais** de prescription à **25 ans pour les dommages corporels latents** (produits dont les effets se produisent sur une très longue période)

Titre 3 : Le fait d'autrui

-> **Au départ** : 3 formes de resp envisagées à l'article 1242 du CC :

- responsabilité des **parents** du fait de leur **enfant mineur**
- **maîtres et commettant** du fait de leur **préposé / domestique**
- **instituteurs et artisans** du fait de leurs **élèves / apprentis**

Deux **révolutions majeures** :

-> Champ d'application : au départ on considérait l'alinéa 1er ne faisait **qu'introduire les cas spéciaux de régime de resp du fait d'autrui**

=> 💡 **Arrêt Blicek 1991** : admet que la **resp du fait d'autrui peut être engagée en dehors des cas spéciaux** prévus par l'article 1242.

-> Fondement juridique : on est passé d'une **resp directe** (l'auteur est resp de son acte) à une **resp indirecte** (l'auteur est resp du fait d'autrui). Au départ cette resp est fondée sur la **faute de surveillance / d'éducation**. => maintenant leur **resp est engagée** du seul fait qu'ils **doivent répondre des personnes qu'ils ont a leur charge**

Chapitre 1 : Le fait d'autrui fondé sur l'organisation du mode de vie d'autrui

b) *Le fait générateur : le fait causal de l'enfant*

? **Le fait de l'enfant doit-il être fautif ?**

-> **Au départ** : la JP exigeait une **faute** de l'enfant

-> **Puis** : 💡 **Arrêt Fullenwarth 1984** : la Cour de Cassation a **renoncé à la faute de l'enfant** = la resp des parents est **présumée** dès lors que l'enfant a **commis un acte qui cause dommage à autrui**

=> Le **simple fait causal** de l'enfant suffit à engager la resp des parents => Confirmé par 💡 **Arrêt Levert 2001**

-> Cette resp suppose un **lien de filiation** entre **parents et enfant** => le parent dont la filiation est recherché / annulée ne peut voir sa resp engagée

-> Cette resp suppose aussi que l'enfant soit **mineur et pas émancipé**

💡 **Arrêt Samda 1997** : les **parents divorcés** qui se partagent la garde de l'enfant sont **toujours resp** de leur enfant

=> Les **parents sont solidairement resp** des dommages causés par leur mineur, **sauf si celui-ci est confié à un tiers** par une **décision admin / judiciaire**

a) *Imputation : lien de rattachement*

1/ Conditions de la resp des parents du fait de leur

Section 1 : La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineurs

⚠️ L'article 1242 al 4 a été modifié par la loi du 23 juin 2025 : on a **supprimé les terme de père et mère** ainsi que le **critère de cohabitation** entre parents et enfants

2/ Le régime de responsabilité

-> **Au départ** : La resp des parents reposait sur une **présomption de faute simple** qui pouvait être **renversée** dès lors que les **parents prouvaient leur absence de faute de surveillance**

-> **Puis** : 💡 **Arrêt Bertrand 1997** : La cour considère **qu'un parent ne peut plus s'exonérer de sa resp** du fait de son enfant en rapportant son absence de faute de surveillance => **Seule la force majeure / faute de la victime peut l'exonérer**

=> Confirmé par 💡 **Arrêt Levert 2001** : la resp des parents du fait de leur enfant est une **resp de plein droit**

-> Selon 💡 **Arrêt Blieck 1991** : **toute personne qui organise, dirige, contrôle à titre permanent le mode de vie d'autrui répond des dommages** que celui cause.

=> Il faut qu'il y ai une **autorité juridique** pour que la loi soit applicable : un enfant placé momentanément chez ses grands parents est toujours à la charge de ses parents

1/ Le champ d'application

Section 2 : Le régime général prétorien de rsp du fait d'autrui

-> 💡 **Arrêt Jand'Heur 1930** : fonde un **principe général de rsp du fait des choses**

-> 💡 **Arrêt Blieck 1991** : fonde un **principe général de rsp du fait d'autrui**

2/ Le régime de responsabilité de plein droit

-> **Responsabilité de plein droit** : le resp ne peut **s'exonérer** qu'en rapportant la **preuve de la force majeure / faute de la victime / fait d'un tiers**

=> **Présomption** de responsabilité

Chapitre 2 : Le fait d'autrui fondé sur l'activité d'autrui

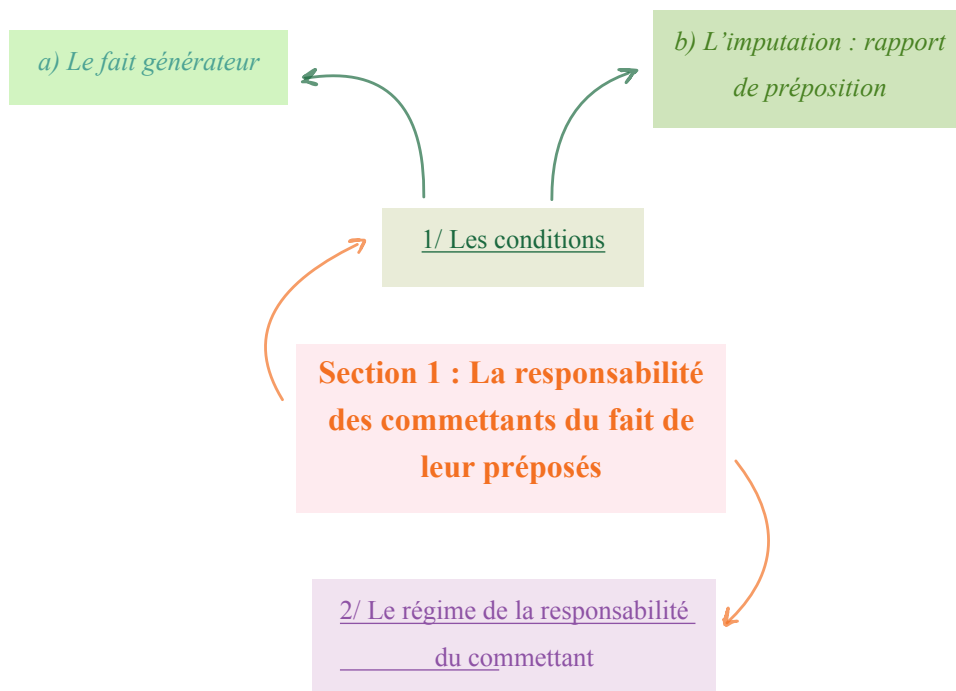
-> Le **commettant n'est resp** que dans le mesure où le **préposé a agit dans les fonctions auxquelles il a été employé + a commis une faute**

=> La victime doit **rapporter la preuve** que le commettant a commis une **faute**

-> Le dommage causé par le préposé doit se **rattacher à ce lien de préposition** : lien **d'autorité** entre le commettant et le préposé

-> 💡 **Arrêt Sté Générale 1996** : le lien de subordination est caractérisé par **l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur** qui a le **pouvoir de donner des ordres et sanctionner les manquements**

-> En + du lien de subordination il faut que le **préposé ai agit dans la mission qui lui a été confié** par le commettant



-> Si les **conditions de la rsp** sont réunies : le **commettant** engage sa rsp **sans qu'il puisse s'exonérer en prouvant qu'il a pas commis de faute**

=> Régime de **présomption de responsabilité** : pour s'exonérer il va devoir **rapporter la preuve d'un cas de force majeure / fait d'un tiers / faute de la victime**

=> 💡 **Arrêt Costedoat 2000** : pose un **principe d'immunité du préposé** = désormais le **préposé engage sa rsp** que s'il a **agit en dehors de ses fonctions** ou a **commis une infraction pénale** (intentionnelle ou non intentionnelle)

